鹿邑县张店镇“11·28”农村自建房机械伤害一般事故调查报告

2023年11月28日上午9时许，鹿邑县张店镇农民李某明在自家宅基地建房时，发生混凝土浇筑泵车在二楼浇筑混凝土时臂架突然断裂，之后泵车失控，断裂的臂架将正在二楼施工的工人杨某领砸伤，施工工人刘某献、桑某项又被断裂的臂架碰撞到楼下造成三人受伤，其他施工工人随即拨打120急救电话，并拨打110报警电话。后经医院全力救治，一人抢救无效死亡，两位伤者伤情稳定。

一、事故基本情况

（一）死者基本情况

刘某献，男，汉族，73岁，家住河南省鹿邑县赵村乡，长期从事建筑行业。

（二）伤者基本情况

杨某领，男，汉族，41岁，系该事故车辆驾驶员，家住河南省鹿邑县张店镇。

（三）房主基本情况

李某明，男，汉族，41岁，家住河南省鹿邑县张店镇。

（四）事故车辆及车主基本情况

事故车辆车牌为：豫 HE3797，为混凝土泵车，属特种车辆。车主：王某印，男，汉族，51 岁，河南省鹿邑县赵村乡。

（五）包工头基本情况

桑某学，男，汉族，43 岁，家住河南省鹿邑县赵村乡，长期从事建筑行业，组建一支 10 人的施工队伍，施工队伍无施工相关资质。







（六）事故发生现场图片

二、事故经过

2023 年 8 月份，农民李某明准备在自家宅基地自建房屋，房屋设计为二层楼房，于是李某明就与包工头桑某学达成口头协议，由桑某学组织工人为自己建设楼房。11 月 28 日，李某明就联系了混凝土泵车车主王某印、杨某领，为二楼楼层浇注混凝土，上午 09 时许，王某印和杨某领（和王某印共同车主）利用水泥泵车往二楼浇注混凝土时，泵车臂架突然断裂。之后混凝土泵车失控，断裂的臂架先是砸伤司机杨某领，后又因失控将正在二楼施工的工人刘某献、桑某项从二楼工地碰撞到楼下，其他施工人员随即拨打 120 急救电话并拨打 110 报警。后经鹿邑县人民医院全力抢救，施工工人刘某献因抢救无效死亡，工人桑某项、司机

杨某领受伤。

三、事故救援情况

事故发生后，鹿邑县委、县政府高度重视，县领导分别作出指示，全力救治受伤人员，安抚慰问死者家属，并做好善后处理工作。副县长分别亲临事故现场，参与指挥事故救援工作，目前2名伤者正全力救治，伤情稳定，死者家属经过安抚情绪稳定，相关责任人员已被公安机关控制，事故救援工作已基本结束。

四、事故原因认定

（一）直接原因：车主王某印及驾驶人员杨某领违规操作，且无证驾驶，事发车辆维护不善，无效检测，带病作业，承包方违法违规施工，该施工队无相关施工建筑资质，且未对从业人员进行安全教育培训，没有设置安全防护设施和装备是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因：房主安全意识淡薄，没有履行安全施工主体责任，属地党委政府监管不力，对农村自建房监管不到位。

五、事故性质认定

调查组经过现场取证，证人证言等多方调查，经调查组综合判定，该起因农村自建房过程中使用带病机械车辆，安全防护不到位而引起的事故是一起生产安全责任一般事故。

六、事故责任认定

1.焦作栩烽贸易有限公司：对所属车辆失于监管，长期管理

失控，造成事故车辆长期带病运营，导致事故发生，企业主体责任不落实，安全意识淡薄，安全知识教育培训不落实，安全管理制度形同虚设。安全监管不力，对该起事故负有主要责任。

2.王某印：安全意识淡薄，对事故车辆维护保养不到位，事故车辆虽在鹿邑县安泰机动车检测有限公司进行年检，但该检测站无特种设备检测资质，没有对事故泵车臂架进行检测，属无效检测。带病车辆长期运营，疏于检查管理，致使事故车辆臂架的质量安全隐患没有被发现并整改，导致事故发生，对该起发生负有主要责任。

3.杨某领：安全意识淡薄，无证违规操作特种车辆，对事故车辆安全隐患疏于检查，违章指挥，违章操作，导致发生事故，对该起事故负有主要责任。

4.桑某学：安全意识淡薄，无相关房屋建设资质，非法施工建设房屋，对施工建设过程中安全隐患视而不见，施工现场管理混乱，缺乏安全知识培训和教育，对员工的安全管理严重不到位，没有配备安全防护装备和必要安全防护设施，导致事故发生，对该起事故负有主要责任。

5.鹿邑县安泰机动车检测有限公司：法律意识淡薄，车辆检测弄虚作假，事故车辆泵车臂架没有检测，致使泵车臂架的质量安全隐患没有被发现并整改。导致事故发生，对该起事故负有主要责任。

6.李某明：作为房屋建设业主，安全意识不强，没有履行安全施工的相关职责，对事故发生负有责任。

7.张店镇政府综合执法大队：对农村自建房监管不力，没有履行监管职责，安全隐患排查治理流于形式，对事故发生负有责任。

8.张店镇党委政府：属地监管职责履行不到位，安全隐患排查治理流于形式，对事故发生负有责任。

七、处理建议

1.焦作栩烽贸易有限公司：企业主体责任严重不落实，对所属特种车辆疏于监管，长期管理失控，企业安全管理混乱，安全知识培训教育不落实，对该起事故负有主要责任，建议对该企业主要负责人涉嫌违法问题立案调查，并对该起事故承担赔偿责任。

2.王某印：安全意识淡薄，对事故车辆维护、检查不到位，特种车辆带病运营，无效检测，导致事故发生，对该起事故负有主要责任，建议对王某印涉嫌违法问题立案调查，并承担事故赔偿责任。

3.杨某领：安全意识淡薄，无证违规操作特种车辆，对事故车辆安全隐患疏于检查，对该起事故负有主要责任，建议对杨某领涉嫌违法问题立案调查。

4.桑某学：安全意识淡薄，无相关建设资质，非法施工建设房屋，施工现场管理混乱，缺乏安全知识培训和教育，对员工安

全管理严重不到位，没有配备安全防护装备和必要安全防护设施，导致事故发生。对该起事故负有主要责任，建议对桑某学涉嫌违法问题立案调查，并承担赔偿责任。

5.鹿邑县安泰机动车检测有限公司：法律意识淡薄，车辆检测弄虚作假，事故车辆泵车臂架没有检测，致使泵车臂架的质量安全隐患没有被发现并整改。导致事故发生，对该起事故负有主要责任。建议对鹿邑县安泰机动车检测有限公司涉嫌违法问题立案调查。

6.李某明：作为房屋建设业主，安全意识不强，没有履行安全施工的相关职责，对事故负有责任，李某明应对事故发生承担赔偿责任。

7.张店镇政府综合执法大队：对农村自建房监管不力，没有履行监管职责，安全隐患排查治理流于形式，对事故发生负有责任，建议对张店镇政府综合执法大队违纪问题立案调查。

8.张店镇党委政府：属地管理职责履行不到位，安全隐患排查治理流于形式，对事故发生负有责任，建议张店镇党委政府向县委县政府写出书面检查。

八、事故整改和防范措施

（一）焦作栩烽贸易有限公司：要吸取事故教训，严格按照安全生产相关法律法规要求，建立健全本单位的管理制度、进一步落实安全生产主体责任，落实对施工单位日常安全生产工作的

监督，加强对施工单位安全生产工作的统一协调、管理、督促施工单位严格落实企业安全生产主体责任，坚决遏制事故发生。

（二）鹿邑县张店镇党委政府：要严格落实“属地管理”原则，进一步加强对建筑行业隐患排查，立即开展农村自建房专项整治，严厉打击非法建设，无证无资质人员施工建设农村自建房，切实压实责任，筑牢安全防线，杜绝生产安全事故发生。

鹿邑县张店镇“11·28”农村自建房

机械伤害一般事故调查组

2023年12月31日